



Data da Sessão: 13/03/2024
Pauta: 189

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 1031854-41.2021.4.01.3800/MG

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR

REQUERENTE: ILTON RODRIGUES SANTOS

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido Nacional de Uniformização interposto por ILTON RODRIGUES SANTOS contra o acórdão da **4ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Minas Gerais** que negou provimento ao seu Recurso Inominado, reconhecendo a prescrição das parcelas devidas a título de seguro-desemprego, nos seguintes termos:

"PROCESSUAL CIVIL E ASSISTENCIAL. SEGURO-DESEMPREGO. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM A PARTIR DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEORIA DA ACTIO NATA. SÚMULA 74 DA TNU. RECURSO DESPROVIDO.

- 1. Trata-se de recurso nominado interposto pela autora contra sentença que julgou extinto o feito em que pretendia o pagamento das parcelas do seguro-desemprego.*
- 2. Em recurso nominado, em síntese, a autora entende pela ausência de prescrição.*
- 3. Sem razão a parte autora.*
- 4. Em homenagem ao princípio do "actio nata", entende-se que o termo inicial para recotagem do prazo prescricional é a data do nascimento da pretensão resistida, o que ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso.*
- 5. Nesse sentido, o prazo prescricional se iniciou com a demissão da autora, em 09/01/2016, e foi suspenso com a entrada do requerimento administrativo (27/06/2016) até a decisão final do recurso administrativo em 30/08/2016, conforme, também, súmula 74 da TNU: O prazo de prescrição fica suspenso pela formulação de requerimento administrativo e volta a correr pelo saldo remanescente após a ciência da decisão administrativa final.*
- 6. Entende-se que uma vez ocorrendo a prescrição em razão do decurso do prazo de 5 anos, presumem-se prescritas todas as parcelas seguintes, vez que o ato de indeferimento administrativo não se aplica a somente uma parcela, mas à pretensão de forma integral.*
- 7. Neste diapasão, considerando o período de suspensão (64 dias) entre o requerimento administrativo (27/06/2016) e a decisão do recurso administrativo (30/08/2016), e considerando também o prazo prescricional remanescente, desde a demissão, vê-se que se encontra fulminada a pretensão da autora, uma vez que houve o decurso do prazo de prescrição quinquenal, que teve sua data limite em 14/03/2021, tendo a autora ingressado com a demanda judicial somente em 28/05/2021.*
- 8. Assim, aplicada a Súmula 85 do STJ, já que a violação ao direito se deu em ato único, havendo a negativa da pretensão de forma integral, fica evidente a ocorrência da prescrição pelo decurso do prazo de 5 anos entre a data demissão e a data da propositura da ação, ainda que existente o requerimento administrativo.*



Data da Sessão: 13/03/2024
Pauta: 189

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

9. Ante o exposto, *NEGO PROVIMENTO* ao recurso da autora.

10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensas as cobranças, em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC)".

O Requerente alega contrariedade do julgado impugnado frente a decisão proferida pela 14ª. Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, nos autos 0068210-61.2021.4.03.6301, especificamente quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional:

"(...) De início, analiso a ocorrência ou não da prescrição.

Como bem pontuado pela sentença, em se tratando de ação ajuizada em face da União, aplica-se a regra do art. 1º do Decreto 20.910/32, em relação à prescrição: "Art 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato do qual se originarem"

Não se trata de prestações de trato sucessivo, pois o seguro desemprego é benefício temporário, contando-se o prazo prescricional, porém, da data do requerimento administrativo, que no caso ocorreu em 22/07/2016, e não da data do encerramento do vínculo laboral, prazo que se aplicaria apenas se não houvesse sido feito o requerimento administrativo.

Assim, tendo sido a presente ação ajuizada em 15/07/2021, não decorreu o prazo prescricional (...)".

O Pedido de Uniformização foi admitido na origem.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, estando devidamente demonstrada a divergência entre o acórdão recorrido e o paradigma apontado, conheço do Recurso.

A controvérsia pode ser assim delimitada:

A Turma de origem entendeu que, nos casos de seguro-desemprego, a contagem do prazo da prescrição quinquenal inicia-se com a demissão, fica suspenso com a entrada do requerimento administrativo, assim permanecendo até a decisão final do recurso administrativo, quando então volta a correr pelo saldo remanescente, após a decisão administrativa final.

Por outro lado, o acórdão paradigma adotou o entendimento que o prazo prescricional conta-se a partir da data do requerimento administrativo.

A prescrição, pois, está em debate.



Data da Sessão: 13/03/2024 Pauta: 189
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Constata-se a partir da análise dos fundamentos apresentados pelas Turmas Recursais de Minas Gerais no presente feito e de São Paulo no precedente indicado como paradigma pelo recorrente a existência de importante divergência jurisprudencial acerca de matéria de direito, conectada aos requisitos legais exigidos para o reconhecimento da prescrição nos casos de seguro-desemprego.

Diante da relevância do tema e da sinalização acerca de possível multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, reputo necessária a adoção do rito dos recursos representativos de controvérsia, razão pela qual postergo a análise meritória da *vexata quaestio* para fase posterior à oitiva dos interessados e do Ministério Público Federal, com espeque no art. 14, VI do Regimento Interno da TNU.

Define-se, desde já, a questão submetida a julgamento: ***"Definir o termo inicial da prescrição quinquenal para ajuizamento de demanda em que se postula o benefício de seguro-desemprego"***.

Com esses fundamentos, voto por conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na Turma Nacional de Uniformização.

Documento eletrônico assinado por **LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000256914v8** e do código CRC **b7345ef6**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR

Data e Hora: 14/3/2024, às 18:43:38

1031854-41.2021.4.01.3800

900000256914.V8 LAA.TNU© LAA.TNU



Data da Sessão: 13/03/2024
Pauta: 189
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 1031854-41.2021.4.01.3800/MG

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR

REQUERENTE: ILTON RODRIGUES SANTOS

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. SEGURO-DESEMPREGO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEMA AFETADO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA NOS TERMOS DA SEGUINTE QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO: "DEFINIR O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO QÜINQUENAL PARA AJUIZAMENTO DE DEMANDA EM QUE SE POSTULA O BENEFÍCIO DE SEGURO-DESEMPREGO". INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E AFETADO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por maioria, conhecer e afetar o tema como representativo de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "Definir o termo inicial da prescrição quinquenal para ajuizamento de demanda em que se postula o benefício de seguro-desemprego". Vencidos quanto à afetação os Juízes Federais CAIO MOYSES DE LIMA, PAULO ROBERTO PARCA DE PINHO, FRANCISCO DE ASSIS BASÍLIO DE MORAES e JULIO GUILHERME BEREZOSKI SCHATTSCHEIDER.

Brasília, 13 de março de 2024.

Documento eletrônico assinado por **LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000256915v6** e do código CRC **269804fd**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR

Data e Hora: 14/3/2024, às 18:43:38

1031854-41.2021.4.01.3800

900000256915.V6 LAA.TNU© VCL.TNU